

UFCD 0674 – Função
pessoal – legislação
laboral

Análise de **Acórdão**

Despedimento por Justa Causa

Tribunal da Relação de Lisboa

Processo n.º 5915/18.7T8FNC.L2-4

25 de setembro de 2024

Formadora: Ana Nunes

Turma: 25_TADM03-NS

Formanda: Ana Silva



*«A nossa liberdade acaba
onde começa a do outro.»*

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar criticamente o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido em 25 de setembro de 2024, no processo n.º 5915/18.7T8FNC.L2-4, que versou sobre a licitude de um despedimento por justa causa fundado na violação dos deveres de respeito e urbanidade por parte de um trabalhador (obrigação legal do trabalhador que consiste em tratar com cortesia, probidade e consideração o empregador, os superiores hierárquicos, os colegas e o público. A sua violação (como insultos ou assédio) pode justificar despedimento com justa causa).

A análise incidirá sobre os fundamentos jurídicos que sustentaram a decisão do Tribunal da Relação, os requisitos legais do despedimento por justa causa, complementada com uma reflexão crítica e pessoal sobre o caso concreto, à luz dos princípios do Direito do Trabalho português.

Identificação do Acórdão

Tribunal: Tribunal da Relação de Lisboa — Secção Social

Processo: n.º 5915/18.7T8FNC.L2-4

Relatora: Juíza Desembargadora Susana Silveira

Data do Acórdão: 25 de setembro de 2024

Votação: Unanimidade

Decisão: Procedente — Despedimento declarado lícito

Descritores: Justa Causa de Despedimento; Dever de Respeito; Dever de Urbanidade

Apresentação do Caso — Factos Relevantes

As partes

O trabalhador, AA, exercia as funções de Chefe de Serviço na empresa XX, S.A. desde fevereiro de 2014, auferindo uma retribuição mensal de €1.500,00. Até março de 2018, foi também sócio da empresa, detendo 2.000 ações. A relação entre o trabalhador e o Administrador único, Dr. BB, era simultaneamente profissional e pessoal.

Os factos que motivaram o despedimento

Na sequência de um conflito relacionado com a venda forçada das suas ações (aquisição potestativa pela sociedade detentora do capital - aquisição potestativa é o direito legal que permite a um sócio maioritário (que detenha 90% ou mais do capital social) adquirir, de forma forçada, as participações dos sócios minoritários. Previsto no Código das Sociedades Comerciais), e após receber um email do Administrador com teor autoritário, o trabalhador enviou duas mensagens de correio eletrónico ao Administrador, em 27 e 28 de março de 2018, com expressões gravemente ofensivas:

«...tenho a minha vida dedicada a esta empresa e a um escroque que vc é... A única coisa que vc tem mais de mim nesta empresa é o dinheiro que vc roubou...»

«...vc deve ter medo de ser novamente agarrado pelo pescoço, como já é do conhecimento geral...»

Adicionalmente, o trabalhador publicou na sua página de Facebook a imagem do cano de uma arma apontada ao observador, e comunicou a terceiros a intenção de causar dano físico ao Administrador.

Historial processual

O trabalhador impugnou o despedimento. O Tribunal de 1.^a instância declarou-o ilícito por entender que a sanção era desproporcional. A empresa recorreu e o Tribunal da Relação de Lisboa, em sede de apelação, julgou o recurso procedente, revogou a sentença e declarou o despedimento lícito.

Enquadramento Jurídico — Despedimento por Justa Causa

Conceito e requisitos legais

O despedimento por justa causa encontra-se regulado nos artigos 351.º a 358.º do Código do Trabalho (CT), aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. O artigo 351.º, n.º 1, do CT define justa causa como o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho.

O Tribunal da Relação reafirmou que a existência de justa causa de despedimento depende da verificação cumulativa de três requisitos:

- Requisito subjetivo — comportamento culposo do trabalhador (dolo ou negligência grave);
- Requisito objetivo (i) — gravidade do comportamento e das suas consequências;
- Requisito objetivo (ii) — impossibilidade prática de subsistência da relação laboral, com nexo de causalidade entre o comportamento e essa impossibilidade.

Deveres violados

O Tribunal identificou como principal fundamento do despedimento a violação do dever de respeito e urbanidade, previsto no artigo 128.º, n.º 1, alínea a), do CT:

«O trabalhador deve: a) Respeitar e tratar o empregador, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as pessoas que se relacionem com a empresa, com urbanidade e probidade.»

Paralelamente, o Tribunal considerou verificada a violação dos deveres acessórios de conduta relacionados com a boa-fé na execução do contrato, designadamente o dever de colaboração (Art. 126.º CT e Art. 762.º do Código Civil).

Procedimento disciplinar

Nos termos do artigo 353.º do CT, o empregador instaurou procedimento disciplinar, notificou o trabalhador da nota de culpa em 30 de abril de 2018, garantiu o direito de defesa (resposta apresentada em 21 de maio de 2018), e proferiu a decisão final em 13 de setembro de 2018 — cumprindo todas as formalidades legalmente exigidas.

Fundamentos da Decisão do Tribunal da Relação

Gravidade da conduta — violação dolosa e intensa

O Tribunal considerou que as expressões utilizadas pelo trabalhador — apelidar o Administrador de «escroque», acusá-lo de roubar, dirigir-lhe uma ameaça velada e inverter a natureza do poder hierárquico — constituíram violação grave e intensamente dolosa dos deveres de respeito e urbanidade.

Ao contrário do Tribunal de 1.ª instância, que considerou a sanção desproporcional, o Tribunal da Relação entendeu que a mensagem escrita pressupõe maior reflexão e ponderação do que a falada — pelo que não se justificava que, no dia seguinte, o trabalhador reiterasse a mesma atitude injuriosa.

Impossibilidade prática da subsistência da relação laboral

O elemento decisivo para o Tribunal foi a quebra irreparável da relação de confiança. O acórdão sublinha:

«Um trabalhador que endereça ao legal representante da sua empregadora as expressões que o trabalhador, no caso concreto, endereçou (...) inviabiliza, por completo, a possibilidade de manutenção da relação laboral por ter por efeito a amputação do elo essencial que permite a sua subsistência, a saber, a confiança.»

Afastamento da liberdade de expressão como justificação

O Tribunal rejeitou expressamente o argumento de que a conduta poderia ser justificada pelo exercício da liberdade de expressão (art. 14.º CT e art. 37.º CRP), uma vez que o direito à liberdade de expressão não é ilimitado e teria de ceder face aos direitos de personalidade do Administrador, nomeadamente o direito ao bom nome e reputação (art. 26.º CRP).

Irrelevância da ausência de antecedentes disciplinares

O Tribunal reconheceu que o trabalhador não registava antecedentes disciplinares, mas considerou que a intensidade da quebra de confiança provocada pela conduta era irreparável — e que a anterior relação de confiança entre as partes tornava mais grave, e não menos, o comportamento do trabalhador.

6. Reflexão Crítica e Opinião Pessoal

Uma injustiça que compreendo — mas que não justifica tudo

Ao ler este caso, não consigo ficar indiferente ao que aconteceu ao trabalhador antes do despedimento. Ser forçado a vender as suas ações a um preço imposto, depois de anos a contribuir para o crescimento da empresa, é profundamente injusto. Percebo a raiva. Percebo a explosão.

Há momentos na vida em que carregamos tanto no peito — injustiças, frustrações, a sensação de que nos tiraram algo que era nosso — que a vontade de dizer tudo, sem filtros, é avassaladora. Reconheço esse sentimento. Provavelmente muitos de nós o reconhecemos.

Mas existe uma diferença fundamental entre sentir e agir. E é essa diferença que está no centro deste caso.

A nossa liberdade acaba onde começa a do outro

Por muito que o trabalhador se sentisse traído e lesado — e com razão —, a forma como reagiu, ultrapassou os limites do que é aceitável numa relação laboral e numa relação entre pessoas. Chamar «escroque» ao Administrador, acusá-lo de roubar, ameaçá-lo fisicamente — não são palavras de quem defende os seus direitos. São palavras que ferem, que destroem, e que têm consequências.

A nossa liberdade de expressão é um direito fundamental. Mas termina onde começa a dignidade e a honra de outra pessoa. Este é um princípio básico da convivência em sociedade — e também do Direito do Trabalho.

O trabalhador tinha meios legítimos ao seu dispor: já havia recorrido aos tribunais para contestar a venda das suas ações, podia ter apresentado queixa à ACT, podia ter procurado apoio jurídico. Optou, em vez disso, por fazer justiça pelas próprias mãos — e essa escolha custou-lhe o emprego.

Concordo com a decisão — ainda que com empatia pelo trabalhador

Concordo com a decisão do Tribunal da Relação. Não porque o trabalhador não tivesse razões para estar revoltado — tinha. Mas porque, após tudo o que disse e escreveu, não havia condições para manter a relação laboral. A confiança estava destruída de forma irreparável.

Uma relação de trabalho não se sustenta apenas com contratos e salários. Sustenta-se com respeito mútuo, com confiança, com a capacidade de coexistir dentro de uma organização. Quando isso desaparece — e aqui desapareceu de forma dramática —, o vínculo deixa de fazer sentido para qualquer das partes.

Este caso ensinou-me algo importante: por muito que nos apeteça dizer tudo o que carregamos no peito, há momentos em que o silêncio, ou a palavra certa no momento certo, valem mais do que qualquer explosão. Não por fraqueza — mas por inteligência emocional e respeito pela nossa própria dignidade e pela dos outros.

Conclusão

O Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 25 de setembro de 2024 constitui um exemplo paradigmático da aplicação dos requisitos legais do despedimento por justa causa em Portugal.

O Tribunal confirmou que a justa causa de despedimento exige a verificação cumulativa de um comportamento culposos, da gravidade desse comportamento e da impossibilidade prática de subsistência da relação laboral. No caso concreto, as injúrias, acusações criminosas e ameaças dirigidas ao Administrador destruíram de forma irreparável a relação de confiança, tornando inevitável e proporcional o despedimento.

A proteção do emprego, constitucionalmente consagrada no artigo 53.º da CRP, não pode ser entendida como um cheque em branco que permita ao trabalhador violar os deveres mais básicos da relação laboral. O Direito do Trabalho procura um equilíbrio justo — e há comportamentos que, pela sua natureza e consequências, tornam esse equilíbrio impossível de manter.

Este caso ficará na minha memória não apenas como um exercício jurídico, mas como uma lição de vida: os nossos direitos merecem ser defendidos — mas sempre com dignidade, dentro da lei, e com respeito pela liberdade e honra dos outros.

8. Referências Bibliográficas e Legislação

Jurisprudência

- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Processo n.º 5915/18.7T8FNC.L2-4, de 25 de setembro de 2024, Relatora: Juíza Desembargadora Susana Silveira.
- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12.12.2001 (Recurso n.º 4017/00).
- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 03.05.2006 (Recurso n.º 3821/05).

Legislação

- Constituição da República Portuguesa — Art. 26.º, 37.º e 53.º;
- Código do Trabalho — Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (Art. 126.º, 128.º, 330.º, 351.º a 358.º);
- Código Civil — Art. 762.º.